

1501340-65.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190553/2022 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 26127915 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, D01091-1/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2190553 - 01º DP ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501340-65.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190553/2022 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 26127915 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, D01091-1/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2190553 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DANILO SOARES DA SILVA e outro

Data da Audiência:

05/09/2022

Em 5 de setembro de 2022⁰ às 14h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réus privados de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, os acusados e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça,

Dr. Ricardo Flório. Presente os réus Danilo Soares da Silva e Cristhian da Silva, citados em audiência. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas comuns Gustavo Cavalcante Lima e Fernando Alcino da Silva. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "A Defesa nega os fatos, sendo os acusados inocentes, o que restará comprovado provado ao final da instrução. Arrola-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação." Pelo MM. Juiz foi decidido: Há justa causa para a ação penal, posto que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a denúncia de tráfico de drogas. Quanto à prova de materialidade, o laudo de constatação encontra-se complementado pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos. Assim, recebo a denúncia oferecida em desfavor dos acusados. Concedo ao acusado os benefícios da justiça gratuita. Anote-se."A seguir, foi inquirida a testemunha Fernando, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Gustavo, o que foi homologado pelo MM. Juiz. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com os acusados antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foram interrogados os réus. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. CRISTHIAN DA SILVA, qualificado às fls. 15 e 48, e DANILO SOARES DA SILVA, qualificado às fls. 21 e 46, foram denunciados como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, combinado com o artigo 29, do Código Penal, porque, no dia 14 de julho de 2022, por volta das 08h:40min, na Rua Eucalipto, nº 100, Jardim Ipê, nesta cidade e comarca de Mauá, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, para entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 126 eppendorfs de crack, com peso líquido de 17,6g, 80 invólucros de cocaína, com peso líquido de 64g, e 68 invólucros de maconha, com peso líquido de 103,2g, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, laudo de constatação de fls. 33/35, e laudo químico-toxicológico de fls. 91/93 (fls. 97/98). Foi convertida a prisão em flagrante dos acusados em preventiva (fls. 70/73). A denúncia foi oferecida (fls. 96). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 100/104). Os réus foram notificados (réu Danilo - fls. 120 -, e réu Cristhian - fls. 123), apresentaram defesa preliminar (termo de audiência), a denúncia foi recebida (termo de audiência) e os réus foram citados. Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a testemunha Fernando Alcino da Silva (gravação audiovisual) e, por fim, procedeu-se o interrogatório dos réus Cristhian da Silva (gravação audiovisual) e Danilo Soares da Silva (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Gustavo Cavalcante Lima (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Gustavo Cavalcante Lima (fls. 8/9) e Fernando Alcino da Silva (fls. 10/11) e os réus Cristhian da Silva (fls. 12) e Danilo Soares da Silva (fls. 17). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou somente pela condenação do réu Danilo e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa dos réus Cristhian e Danilo, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do

artigo 37 da Lei nº 11.343/2006, em relação ao réu Cristhian. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo, para o réu Cristhian, o regime diverso do fechado para o réu Danilo e aberto para o réu Cristhian, a substituição por penas restritivas de direito para o réu Cristhian e o direito dos réus de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/5). Auto de exibição e apreensão (fls. 22/23). Laudo de constatação provisória (fls. 33/35). Laudo de exame de corpo de delito (réu Cristhian - fls. 36/37 -, e réu Danilo - fls. 39/40). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 91/93). Folha de antecedentes (réu Danilo - fls. 55/57 e 126 -, e réu Cristhian - fls. 63/67 = 127/131) e certidão (réu Danilo - fls. 58/60 -, e réu Cristhian - fls. 68). II - Fundamentação. A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/5), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), laudo de constatação provisória (fls. 33/35), laudo de exame de corpo de delito (réu Cristhian - fls. 36/37 - e réu Danilo - fls. 39/40), exame químico toxicológico definitivo (fls. 91/93) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada somente em relação ao réu Danilo. Judicialmente, a testemunha Fernando Alcino da Silva disse que: a) estavam em patrulhamento de rotina de moto, com a minha equipe; b) entramos na Rua Rio de Contas e vimos duas pessoas; c) eles correram, mas foram detidos há 10 metros do local onde foram visualizados; d) o Danilo estava com uma pochete, com entorpecentes variados e dinheiro; e) em revista pessoal neles nada foi encontrado; f) o Danilo disse que estava vendendo drogas e o Cristhian disse que era olheiro; g) a pochete estava no pescoço do Danilo; h) não lembro a quantidade das drogas; i) havia outras pessoas andando na travessa; j) o Cristhian foi apresentado, porque ele disse que era olheiro; k) não foi presenciado ato de venda pelo Danilo, nem o Cristhian abordando alguém; l) havia crack, maconha e cocaína, mas não me lembro a quantidade e aproximadamente R\$ 42,00 (gravação audiovisual e fls. 10/11). O réu Danilo Soares da Silva, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) eu acordei às 8 horas, trabalhei no farol, arrumei R\$ 5,00 e fui buscar drogas na favela; c) a polícia há estava com o Cristhian e daí os policiais disseram que eu era o traficante (gravação audiovisual e fls. 17). Por fim, ao ser interrogado judicialmente, o réu Cristhian da Silva disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) eu havia ido comprar drogas; c) não conhecia os policiais; d) eu fui comprar crack; e) eu não cheguei a chegar no boca; f) depois eles desceram como o outro rapaz que é o Danielo; g) eu conheço o Danilo da rua; h) não sei o que o Danilo estava fazendo lá (gravação audiovisual e fls. 12). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/5), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), laudo de constatação provisória (fls. 33/35), laudo de exame de corpo de delito (réu Cristhian - fls. 36/37 -, e réu Danilo - fls. 39/40), exame químico toxicológico definitivo (fls. 91/93), como também pelos depoimentos das testemunhas Fernando Alcino da Silva (gravação audiovisual e fls. 10/11) e Gustavo Cavalcante Lima (fls. 8/9), que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pelas autodefesas dos réus Danilo Soares da Silva (gravação audiovisual e fls. 17) e o réu Cristhian da Silva (gravação audiovisual e fls. 12), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais militares, realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando viram os dois réus em uma travessa, que correram ao vê-los, mas foram detidos há 10 metros de onde estavam. O réu Danilo trazia consigo uma pochete no seu pescoço, que continha 126 eppendorfs de crack, pesando 17,6g, 80 porções de cocaína, pesando 64g, e 68 porções de maconha, pesando 103,2g, além da quantia de R\$ 42,00. A autodefesa do réu Danilo restou isolada nos autos, mesmo porque se fosse intenção das testemunhas policiais incriminarem inocentes, teriam feito em relação ao réu Cristhian, mas não o fizeram, porque eles disseram que ele não tinha nada de ilícito com ele e não descreveram qualquer conduta que o incriminasse. Já o réu Cristhian não tinha nada de ilícito consigo, não foi visto praticar nenhuma conduta, nem as comumente praticadas por olheiros, tais quais, revista, gritar etc., e negou o crime (gravação audiovisual e fls. 12), não podendo ser condenado apenas por uma

suposta confissão informal prestada às testemunhas policiais, que sequer foi ratificada em qualquer fase do processo (gravação audiovisual e fls. 12). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Danilo Soares da Silva, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Em relação ao réu Danilo: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (126 eppendorfs de crack, pesando 17,6g, 80 porções de cocaína, pesando 64g, e 68 porções de maconha, pesando 103,2g - fls. 22/23, 33/35 e 91/93) não permitem aumentar a pena, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 55/57, 58/60 e 126). Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas, contudo o réu é reincidente pelo crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual aumento a sua pena em 1/6, passando para 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, porque ele é reincidente, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu Danilo Soares da Silva em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa (fls. 55/57, 58/60 e 126). O regime inicial de cumprimento da pena do réu é o fechado, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a oito anos e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis a ele, o réu é reincidente, conforme já fundamentado na segunda fase de aplicação da pena (fls. 55/57, 58/60 e 126). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 19/20). Determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 22/23), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 22/23, 33/35 e 91/93). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu DANILO SOARES DA SILVA (R.G. nº 43.177.250 - filho de Fabiana Soares da Silva - fls. 21 e 46), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Contudo, ABSOLVO o réu CRISTHIAN DA SILVA (R.G. nº 54.489.448 - filho de Antonio Marcos da Silva e Lenilda da Silva - fls. 15 e 48), da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, por insuficiência de provas para a sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor, em relação ao réu Cristhian. Nego ao réu Danilo o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 70/73). O réu Danilo arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento, em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se o nome do réu Danilo no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu Danilo foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida, requerendo a defesa vistas após expedição da guia provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu Danilo. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Após,

vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público a Defesa e o réu Cristhian manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação, para a defesa do réu Cristhian e para o réu Cristhian. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.